

Số: /BC-BCA

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

**Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản
quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến
dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)**

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Công an tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là dự thảo). Kết quả rà soát như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

a) Mục đích rà soát

- Rà soát, đánh giá các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bảo đảm việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi; tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định dự thảo Bộ luật với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, các bộ luật, luật và điều ước quốc tế có liên quan;

- Hạn chế các sai sót và khắc phục các khó khăn, vướng mắc và bất cập hiện tại trong hệ thống pháp luật có liên quan, góp phần phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo vệ trật tự pháp luật; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

b) Yêu cầu rà soát

- Việc rà soát phải được tiến hành kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính toàn diện, đầy đủ, có hệ thống đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, không bỏ sót các bộ luật, luật, điều ước quốc tế có liên quan;

- Phạm vi rà soát cần bám sát vào các nhóm vấn đề được quy định tại dự thảo Bộ luật;

- Kết quả rà soát phải cụ thể, rõ ràng, tổng hợp đầy đủ, phân tích, đánh giá đối với các quy định của dự thảo Bộ luật.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

- Về phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật và chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, các bộ luật, luật và điều ước quốc tế có liên quan.

- Về nội dung rà soát: Đối chiếu, đánh giá các quy định của dự thảo với quy định của Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, các bộ luật, luật và điều ước quốc tế hiện hành bảo đảm tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với các văn bản được rà soát, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc khoảng trống pháp lý trong hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế.

- Về đối tượng rà soát: Các chủ trương, đường lối của Đảng (Nghị quyết của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng,...); các văn bản quy phạm pháp luật (Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...); các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến dự thảo

Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự thảo Bộ luật đã được rà soát: 33 văn bản; trong đó, một số văn bản cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 “*đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm. Quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế*”.

- Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 yêu cầu “Tiếp tục thực hiện mục tiêu, quan

điểm, phương hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị vẫn còn phù hợp”.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định định hướng phát triển đất nước “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội”.

- Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó đưa ra nhiệm vụ “*Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm...*”.

- Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó Đảng đề ra nhiệm vụ “*Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến tư pháp, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân*”.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong những nghị quyết này Đảng ta chỉ rõ *cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn nhân lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, phát huy dân chủ, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tư pháp; đồng thời, khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề mới thực tiễn đặt ra, có chính sách miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan.*

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là “*...hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa nâng cao tiềm lực và vị thế của đất nước...*” và “*Nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi và đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong nước*”.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong đó chỉ đạo: *“...không hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự...”*; *“Ưu tiên đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong các lĩnh vực dân sinh quan trọng khác (an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn trên không gian mạng....)”*; *“Công tác xây dựng pháp luật cần phải thể chế hoá đầy đủ, kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; rất khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được”*.

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chỉ đạo: *“Sửa đổi các quy định về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự. Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. Không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đối với các vụ việc thiếu chứng cứ, chứng cứ không rõ ràng phải sớm có kết luận, tránh ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, doanh nhân. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình điều tra, xét xử các vụ án.”*

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân; trong đó, chỉ đạo: *“Triển khai các giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, tai nạn, thương tích, bạo lực gia đình”*.

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; trong đó, xác định *“Một trong những bất cập trong phát triển kinh tế Nhà nước đó là: Chính sách pháp luật về kinh tế nhà nước còn chậm đổi mới chưa theo kịp thực tiễn phát triển của nền kinh tế dẫn đến việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực, tài sản của Nhà nước chưa thật sự hiệu quả, còn lãng phí, thất thoát”* qua đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: *“Cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả;*

tăng cường kỷ luật – kỷ cương, phù hợp với các cam kết quốc tế”; “Xây dựng cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi”.

- Chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự liên quan đến áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù” (theo thông báo tại Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương).

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 *“Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh; bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân”*; nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV *“Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hoà giữa tăng trưởng và phát triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”*.

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định nhiệm vụ *“Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”*; *“ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, tổ chức, trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì cho phép chủ động khắc phục hậu quả kinh tế trước, nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể; bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”*.

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp *“Kịp thời sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan để thể chế hoá các chủ trương, quan*

điểm mới của Đảng về chính sách miễn, giảm, loại trừ trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định tiêu chí, điều kiện chặt chẽ để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung; việc giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm; việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ”.

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đó là “*đẩy mạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật phục vụ kiến tạo phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, “đi trước mở đường” của pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh*”.

- Đánh giá về sự phù hợp của dự thảo:

Các chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng nêu trên đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu sửa toàn diện Bộ luật Hình sự nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và các quan điểm về phòng, chống tội phạm nói riêng vào quy định của Bộ luật Hình sự, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sửa đổi kịp thời những vướng mắc, khó khăn do quy định pháp luật; cụ thể các chế định, các dấu hiệu định tội, định khung hình phạt để thuận lợi trong áp dụng, bên cạnh đó, những tình tiết định tội, định khung tăng nặng là những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo

a) Hiến pháp

Chương II Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; trong đó, Điều 14 quy định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Các quy định của dự thảo Bộ luật đảm bảo tính hợp hiến, đảm bảo quyền con người và quyền công dân.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật khác

Đã rà soát 91 văn bản quy phạm pháp luật (04 Bộ luật, 85 luật, 02 pháp lệnh) liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), như: Bộ luật Tổ tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, ...

Qua rà soát, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, cụ thể như sau:

- Tính đồng bộ, thống nhất: Các quy định của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến sau khi được quy phạm hóa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

- Tính phù hợp, khả thi: Các quy định dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến được quy phạm hóa cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành nội dung còn chưa thống nhất với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác, cụ thể như:

- + Bộ luật Dân sự: Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định về người đại diện hợp pháp của bị hại, tuy nhiên, hiện nay, Bộ luật Dân sự chỉ quy định về người đại diện theo pháp luật của một cá nhân, do đó, chưa có sự thống nhất.

- + Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự (tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ) quy định “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì hành vi bị nghiêm cấm là “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Như vậy, giữa hai Luật chưa có sự thống nhất trong quy định.

- + Luật Nghĩa vụ quân sự: Điều 332 Bộ luật Hình sự quy định về các hành vi cấu thành tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự bao gồm: (1) không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự; (2) không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; (3) không chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện... Tuy nhiên, khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu”. Như vậy, hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong Điều 332 Bộ luật Hình sự và Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự là chưa thống nhất, các hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và hành vi không chấp hành lệnh gọi diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

+ Điều 392 Bộ luật Hình sự quy định những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân gồm: (1) Quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng; (2) Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện; (3) Dân quân, tự vệ trong thời gian phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; (4) Công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội. Trong khi đó, Điều 272 Bộ luật Tố tụng hình sự khi quy định thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự các cấp thì ngoài các đối tượng nêu trên, còn liệt kê các đối tượng khác bao gồm: “công chức quốc phòng”, “quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, “công dân được điều động hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân”.

+ Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định:

(1) Mục 1 Chương XXIII. Các tội phạm tham nhũng quy định 07 tội danh về tham nhũng, trong khi đó, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định 12 nhóm hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và 03 nhóm hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Như vậy, chưa có sự thống nhất trong quy định về các hành vi tham nhũng giữa hai luật nêu trên.

(2) Quy định về “người có chức vụ” tại Điều 352 Bộ luật Hình sự; về “người có chức vụ, quyền hạn” tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng; về “người thi hành công vụ” tại khoản 2 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đều quy định về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tuy nhiên, nội dung các quy định này còn chưa đồng bộ, thống nhất.

+ Luật Phòng, chống mua bán người có quy định về hành vi bị nghiêm cấm là “Thỏa thuận mua bán từ khi còn đang là bào thai”, tuy nhiên, tại Điều 150 (Tội mua bán người) và Điều 151 (Tội mua bán người dưới 16 tuổi) chưa có quy định về hành vi này. Đặc biệt, việc mua bán người từ khi còn đang là bào thai là hành vi thể hiện tính nguy hiểm cao hơn so với hành vi mua bán người thông thường, do đó, cần thiết phải quy định đây là tình tiết tăng nặng trong các tội về mua bán người để phân hóa tội phạm, tăng tính răn đe, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

+ Luật Bảo hiểm xã hội: Điều 214 Bộ luật Hình sự (Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) chưa quy định bao quát hết các hành vi trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó, một số hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa được quy định cụ thể là: Hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan bảo hiểm sử dụng trái pháp luật đối

với quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp gây hậu quả đến mức phải xử lý hình sự.

+ Luật Đất đai: Điều 229 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, theo đó, người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Tuy nhiên, tại Điều 20 Luật Đất đai, có đến 18 nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bên cạnh các nội dung về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất còn có các nội dung khác như giải quyết tranh chấp, khiếu nại; cung cấp dịch vụ công về đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài chính về đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Như vậy, rõ ràng là Bộ Luật Hình sự chưa điều chỉnh bao quát hết các hành vi nguy hiểm cho xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, dẫn đến tình trạng có thể bỏ lọt tội phạm.

+ Điều 343 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở quy định “Người nào chiếm dụng chỗ ở, ***xây dựng nhà trái phép***, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Nhà ở, công trình ***xây dựng trái phép*** có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu”. Tuy nhiên, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2023 không quy định về “xây dựng nhà trái phép, xây dựng trái phép” mà chỉ quy định về hành vi “xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp”.

+ Luật Địa chất và khoáng sản 2024, khoản 2 Điều 109 (có hiệu lực từ 01/7/2025) đã “*bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 44 của Luật Thủy lợi*” về *Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất*. Tuy nhiên, điểm c khoản 1 Điều 238 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “*Khoan, đào thăm dò, khảo sát, khai thác đất, đá, cát sỏi, khoáng sản, nước dưới đất trái phép*”. Như vậy, đang tồn tại sự chưa thống nhất giữa quy định của Bộ luật Hình sự với Luật Thủy lợi và Luật Địa chất và khoáng sản.

+ Điều 197 Bộ luật Hình sự quy định về "Tội quảng cáo gian dối", các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đề cập tới hành vi này thông qua hình thức liệt kê một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo với nhiều từ ngữ khác nhau như: Luật Quảng cáo sử dụng thuật ngữ “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn”; Luật Cạnh tranh quy định “Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn”; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định “Thông tin quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối”. Như vậy, chưa có sự thống nhất về khái niệm giữa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

+ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Khoản 1 Điều 8 quy định “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật

có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Bộ luật Hình sự đã có quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng chưa có quy định đầy đủ, trực tiếp hoặc chưa bao quát hết các hành vi.

+ Luật Công nghiệp Công nghệ số quy định tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, bao gồm tài sản ảo trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và tài sản số khác. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự chưa quy định đầy đủ hết các loại tài sản nêu trên.

+ Luật Dữ liệu quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. Các hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa được quy định đầy đủ trong Bộ luật hình sự.

+ Luật Trí tuệ nhân tạo quy định “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự chưa có quy định liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Bộ luật

Đã rà soát 58 điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các văn kiện, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; ...

Qua rà soát, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bảo đảm tính tương thích, thống nhất với các điều ước quốc tế, khắc phục các thiếu hụt kỹ thuật trong quy định của Bộ luật hình sự hiện hành theo các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Một số quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành chưa được nội luật hóa đầy đủ các điều ước quốc tế và những thiếu hụt kỹ thuật trong các Khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, cụ thể như:

+ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Điều 6 quy định “Ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được xóa bỏ thì chỉ được phép áp dụng án tử hình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất, căn cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện và không được trái với những quy định của Công ước này và của Công ước về ngăn ngừa và trừng trị

tội diệt chủng”.

+ Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Khoản 1 Điều 18 Công ước quy định: “Mỗi Quốc gia Thành viên áp dụng các biện pháp cần thiết để quy định trách nhiệm pháp lý của pháp nhân, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật của mình, về việc tham gia thực hiện các tội phạm được quy định theo Công ước này”. Khoản 2 Điều 2 Bộ luật Hình sự quy định: “*Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.*” Theo đó, pháp nhân thương mại chỉ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trong phạm vi các tội danh đã được quy định tại Điều 76 và phải đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông (quy định tại mục 2 Chương XXI Phần thứ hai Bộ luật Hình sự) và một số tội phạm khác được quy định trong Bộ luật Hình sự tương ứng với một số tội danh quy định tại Chương II (Hình sự hóa) Công ước không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự.

+ Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng: Điều 21 quy định Hối lộ trong khu vực tư: Mỗi Quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định những hành vi sau là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý trong hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại: (a) Hành vi hứa hẹn, chào mời hay cho một lợi ích không chính đáng, trực tiếp hay gián tiếp cho người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của chính người đó hay của người hoặc tổ chức khác, để người đó vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hoặc không làm một việc gì; (b) Hành vi đòi hoặc nhận trực tiếp hay gián tiếp lợi ích không chính đáng bởi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của bản thân người đó hay của người khác để vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hay không làm một việc gì. Điều 22. Biền thủ tài sản trong khu vực tư quy định “Mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định là tội phạm đối với hành vi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư biền thủ tài sản, quỹ tư hoặc chứng khoán hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà người này được giao quản lý do vị trí của mình, nếu hành vi biền thủ đó được thực hiện một cách cố ý trong quá trình hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại”.

+ Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 quy định về hình sự hóa như sau: Điều 5. Hình sự hóa việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức “Mỗi quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật và các biện pháp cần thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi những hành vi này được thực hiện một cách cố ý: (a) Một hoặc cả hai hành vi

dưới đây mà không phải là những hành vi thực hiện hoặc hoàn thành hoạt động tội phạm: (1) Thoả thuận với một hoặc nhiều người khác để thực hiện một tội phạm nghiêm trọng nhằm mục đích liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc đạt được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác, và liên quan đến một hành vi do một thành viên thực hiện để thực hiện thoả thuận hoặc liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức, nếu pháp luật trong nước quy định như vậy; (2) Hành vi của một người nhận thức được hoặc mục đích và hành vi phạm tội nói chung của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc ý định phạm tội của nhóm đó nhưng vẫn đóng vai trò tích cực trong: Những hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm có tổ chức đó; Những hoạt động khác của nhóm tội phạm có tổ chức đó với nhận thức rằng việc tham gia của họ sẽ đóng góp vào việc đạt được mục đích phạm tội nói trên; (b) Việc tổ chức, chỉ đạo, hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện hoặc xúi giục việc thực hiện tội phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức.

+ Công ước về việc trừng trị hành vi tài trợ khủng bố quy định hành vi tài trợ khủng bố cần được mở rộng đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cố ý cung cấp tiền, tài sản bằng bất kỳ phương thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp với mục đích bất hợp pháp để sử dụng hoặc biết rằng sẽ được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần (a) để thực hiện một hoặc nhiều hành vi khủng bố hoặc (b) bởi một tổ chức khủng bố hoặc cá nhân khủng bố...

+ Điều 61 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO - TRIPS và Điều 14 Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ - BTA và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi “cố ý sao chép lậu quyền tác giả và quyền liên quan và giả mạo nhãn hiệu ở quy mô thương mại”. Hiệp định CPTPP (Điều 18.77.1) có bổ sung quy định đối với việc cố ý sao chép lậu quyền tác giả hoặc quyền liên quan, “quy mô thương mại” ít nhất bao gồm: (1) các hành vi thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; và (2) các hành vi (đáng kể), không phải thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính, nhưng có gây tổn hại một cách đáng kể tới lợi ích của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan liên quan đến thị trường.

Tuy nhiên, quy định của Bộ luật Hình sự chưa hoàn toàn phù hợp với cam kết trong các FTA vì: Chưa có quy định giải thích cụ thể về “*quy mô thương mại*”; Quy định về giá trị hàng hóa vi phạm để xử lý hình sự không hợp lý: quy định xử lý hình sự trong trường hợp hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là chưa thực sự phù hợp do đối với những loại hàng hóa giá trị nhỏ nhưng số lượng hàng giả mạo/sao chép lậu lớn thì cũng đã đủ đạt quy mô thương mại để xử lý (mặc dù giá trị hàng hóa vi phạm chưa đến ngưỡng để

xử lý hình sự là 200 triệu đồng).

+ Hiệp định CPTPP theo quy định tại khoản 2 Điều 18.78, các quốc gia thành viên phải quy định thủ tục và hình phạt hình sự cho một hoặc nhiều hành vi: (i) *Tiếp cận một cách cố ý và trái phép tới bí mật thương mại được lưu giữ trong một hệ thống máy tính*; (ii) *Chiếm đoạt một cách cố ý và trái phép bí mật thương mại, kể cả việc thông qua một hệ thống máy tính*; (iii) *Bộc lộ một cách gian lận, hoặc thay vào đó, bộc lộ một cách cố ý và trái phép bí mật thương mại, kể cả thông qua một hệ thống máy tính*. Tuy nhiên, quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành chưa xác định chính xác khách thể được bảo vệ là bí mật thương mại như yêu cầu của hiệp định CPTPP.

+ Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP): Quy định tại khoản 4 Điều 11.74 về việc mỗi Bên phải ban hành hoặc duy trì biện pháp hình sự thích hợp xử lý việc sao chép trái phép các tác phẩm điện ảnh ở quy mô thương mại tại các buổi chiếu phim trong rạp, mà gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chủ thể quyền đối với tác phẩm đó trên thị trường. Quy định tại Điều 11.75 về việc mỗi Bên khẳng định các thủ tục thực thi bao gồm chế tài hình sự phải được áp dụng với cùng phạm vi như đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

+ Khuyến nghị số 5 của FATF về tội tài trợ khủng bố (TTKB) quy định pháp luật hình sự liên quan đến Tội tài trợ khủng bố vẫn còn một số thiếu hụt nhỏ gồm: quy định về tội tài trợ khủng bố trong BLHS không rõ ràng về việc liệu phạm vi của tội tài trợ khủng bố có bao hàm tất cả các hành vi cấu thành tội phạm trong các Điều ước được liệt kê trong phụ lục của Công ước về chống tài trợ khủng bố hay không; Thiếu hụt trong việc hình sự hóa các hành động tài trợ cho hoạt động khủng bố; Hành vi tài trợ cho việc đi lại của các đối tượng khủng bố nước ngoài không bị hình sự hóa; thiếu các biện pháp trừng phạt liên quan đối với thể nhân hoặc pháp nhân; Các hình phạt đối với pháp nhân doanh nghiệp không tương xứng và không có tính răn đe; Các tội chuẩn bị và cố gắng phạm tội không áp dụng cho việc tài trợ cho các hành vi tài trợ khủng bố.

+ Khuyến nghị số 3 (Tội rửa tiền) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF: Điều 324 BLHS đã hình sự hóa tội rửa tiền, nhưng chưa bao quát đầy đủ các hình thức chuyển nhượng và chuyển đổi tài sản; một số thiếu hụt liên quan đến các khía cạnh về phạm vi tội phạm nguồn của tội rửa tiền; không rõ ràng rằng tội danh rửa tiền có mở rộng đến cả tài sản thể hiện gián tiếp cho số tiền do phạm tội mà có hay không; Các mức phạt tiền hiện hành là không tương xứng hoặc không có tính răn đe; Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân không áp dụng đối với số tiền thu được của một số tội danh, chưa quy định trách nhiệm pháp nhân đối với tất cả các hình thức pháp nhân.

+ Khuyến nghị số 7 của FATF về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng

loạt. Theo báo cáo đánh giá của APG, thiếu sót lớn liên quan đến việc thực hiện các hình phạt tài chính mục tiêu một cách không chậm trễ, trong đó bao gồm thiếu sót về các biện pháp xử phạt (dân sự, hành chính hoặc hình sự) để đảm bảo hiệu quả thực thi nghĩa vụ phong tỏa hoặc cấm cung cấp tiền. Hiện tại, BLHS chưa có quy định về hình sự hóa đối với Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

+ Khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn Liên hợp quốc về Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục khác: Tại Đoạn số 6, Bộ luật hình sự đã không nội luật hóa hành vi tra tấn trong một điều khoản riêng biệt quy định tội danh này. Điều này đồng thời có nghĩa là không có định nghĩa về tra tấn trong pháp luật quốc gia. Tại Đoạn số 8: Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định 3 năm tù đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 7 năm tù đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm tù đối với tội phạm rất nghiêm trọng; và 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Điều 373 Bộ luật Hình sự về “dùng nhục hình” nhấn mạnh rằng “người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà tra tấn hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 36 tháng” không quy định về các tình tiết tăng nặng. Điều này có nghĩa là một người thực hiện hành vi tra tấn trong trường giáo dưỡng hoặc cơ sở bắt buộc có thể chỉ bị phạt 06 tháng tù giam. Tại Đoạn số 11: Quốc gia thành viên nên sửa đổi Bộ luật hình sự để đảm bảo rằng không có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm tra tấn và tất cả các hành vi tra tấn đều bị truy tố và trừng phạt không phụ thuộc vào thời gian thực hiện tội phạm.

+ Khuyến nghị về Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ: Tại Đoạn số 6(a): Bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều khoản rộng rãi và mơ hồ trong Bộ luật Hình sự, bao gồm chương XIII và các điều 117 và 331, và Luật Chống khủng bố năm 2013, bao gồm các điều 109, 113 và 229, có thể vi phạm dẫn đến hình sự hóa công việc của các tổ chức quyền phụ nữ và những người bảo vệ nhân quyền nữ.

+ Khuyến nghị Công ước Quyền trẻ em tại đoạn 50.a yêu cầu sửa đổi BLHS mở rộng tội mua bán người bao gồm nạn nhân trẻ em 16 tuổi và 17 tuổi; đoạn 30.a yêu cầu sửa đổi các quy định BLHS để hình sự hóa rõ ràng hoạt động dẫn dắt tình dục trực tuyến và bảo vệ tất cả trẻ em trai và gái, bao gồm cả trẻ em từ 16-17 tuổi khỏi mọi hình thức bạo lực bao gồm lạm dụng và bóc lột tình dục, buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ em; đoạn 36.a khuyến nghị Quốc gia thành viên bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được xem xét hàng đầu trong việc thi hành Bộ luật Hình sự để hoãn hoặc tạm đình chỉ án phạt tù đối với phụ nữ mang

thai và bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi, và điều kiện sống của trẻ em trong tù với mẹ là đầy đủ cho sự phát triển của trẻ, bao gồm cả việc đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển mầm non.

(Nội dung rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo).

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN; các PCN; các vụ: Nội chính, Pháp luật;
- Lưu: VT, V03(P2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Thượng tướng Lê Văn Tuyền

Phụ lục 1
CÁC CHỦ TRƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG LIÊN QUAN ĐẾN
DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

1. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;
2. Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị;
3. Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
4. Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung;
5. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới;
6. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia;
7. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
8. Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;
9. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;
10. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân;
11. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
12. Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
13. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân;

14. Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

15. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

16. Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước;

17. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

18. Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự để tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình và rà soát đề đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập để đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

19. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

20. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

21. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2025 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp;

22. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới;

23. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;

24. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

25. Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công;

26. Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

27. Quy định số 178- QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

28. Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

29. Kết luận số 17-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI;

30. Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật VN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;

31. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

32. Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản;

33. Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước;

Phụ lục 2
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN
DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

1. Bộ luật Tổ tụng hình sự;
2. Bộ luật Dân sự;
3. Bộ luật Lao động;
4. Bộ luật Hàng hải;
5. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;
6. Luật Công an nhân dân;
7. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
8. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
9. Luật Thi hành án hình sự;
10. Luật Thi hành án dân sự;
11. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú;
12. Luật Tố cáo;
13. Luật Khiếu nại;
14. Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước;
15. Luật Nghĩa vụ quân sự;
16. Luật Xử lý vi phạm hành chính;
17. Luật Tổ tụng hành chính;
18. Luật Luật sư;
19. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
20. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
21. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
22. Luật Cảnh sát biển;
23. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ;
24. Luật Biên phòng Việt Nam;
25. Luật Biển Việt Nam;
26. Luật Hải quan;
27. Luật Bảo vệ môi trường;
28. Luật Lâm nghiệp;
29. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước;
30. Luật An ninh mạng;
31. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân;
32. Luật Tư pháp người chưa thành niên;
33. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

34. Luật Phòng, chống mua bán người;
35. Luật Phòng, chống khủng bố;
36. Luật Phòng, chống ma túy;
37. Luật Phòng, chống rửa tiền;
38. Luật Phòng, chống tham nhũng;
39. Luật Đất đai;
40. Luật Đầu thầu;
41. Luật Đầu giá tài sản;
42. Luật Quản lý thuế;
43. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
44. Luật Thuế thu nhập cá nhân;
45. Luật Thuế giá trị gia tăng;
46. Luật Đầu tư công;
47. Luật Doanh nghiệp;
48. Luật Nhà ở;
49. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
50. Luật An toàn thực phẩm;
51. Luật Chứng khoán;
52. Luật Bảo hiểm xã hội;
53. Luật Bảo hiểm y tế;
54. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
55. Luật Sở hữu trí tuệ;
56. Luật Thương mại;
57. Luật Hôn nhân và gia đình;
58. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
59. Luật Các tổ chức tín dụng;
60. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
61. Luật Xuất bản;
62. Luật Trí tuệ nhân tạo;
63. Luật Công nghiệp công nghệ số;
64. Luật Dữ liệu;
65. Luật Giao dịch điện tử;
66. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
67. Luật Công chức;
68. Luật Di sản văn hóa;
69. Luật Quảng cáo;
70. Luật Cạnh tranh;

71. Luật Chất lượng sản phẩm;
72. Luật Đo lường;
73. Luật Tiếp cận thông tin;
74. Luật Quy hoạch;
75. Luật Lưu trữ;
76. Luật Xây dựng;
77. Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
78. Luật Dược;
79. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
80. Luật Dẫn độ;
81. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
82. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;
83. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
84. Luật Phòng, chống thiên tai;
85. Luật Tình trạng khẩn cấp;
86. Luật Thủy sản;
87. Luật Thủy lợi;
88. Luật Địa chất và khoáng sản;
89. Luật Đa dạng sinh học;
90. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường;
91. Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phụ lục 3

CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

I. Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966;
2. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966;
3. Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc;
4. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979;
5. Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em;
6. Công ước của liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;
7. Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng;
8. Công ước quốc tế về trấn áp hành vi tài trợ cho khủng bố năm 1999;
9. Công ước quốc tế về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân;
10. Công ước về bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân năm 1979;
11. Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948;
12. Công ước không áp dụng thời hiệu đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm chống loài người;
13. Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;
14. Công ước luật biển năm 1982;
15. Công ước chống bắt cóc con tin;
16. Công ước quốc tế về trấn áp khủng bố bằng bom năm 1997;
17. Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006;
18. Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của liên hợp quốc;
19. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng;
20. Công ước quốc tế về lao động cưỡng bức năm 1930;
21. Công ước quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức năm 1957;
22. Công ước Thống nhất về các chất ma túy năm 1961;
23. Công ước quốc tế về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay năm 1963;
24. Công ước quốc tế nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay năm 1970;
25. Công ước quốc tế về chất hướng thần năm 1971;
26. Công ước quốc tế về ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng năm 1971;

27. Nghị định thư bổ sung cho Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại sự an toàn của hàng không dân dụng;

28. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học năm 1993;

29. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí sinh học và độc tố năm 1972;

30. Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1973;

31. Công ước quốc tế về trấn áp các hành vi bất hợp pháp xâm phạm an toàn hành trình hàng hải năm 1988;

32. Công ước quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988;

33. Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng năm 1989;

34. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994;

35. Công ước quốc tế về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất năm 1999;

36. Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á;

37. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);

38. Nghị định thư chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000;

39. Nghị định thư không bắt buộc của Công ước quyền trẻ em về mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em năm 2000;

40. Nghị định thư không bắt buộc của Công ước quyền trẻ em về trẻ em trong xung đột vũ trang năm 2000;

41. Nghị định thư về cấm sử dụng trong chiến tranh các loại hơi độc, hơi ngạt hoặc các loại tương tự khác, các phương tiện chiến tranh sinh học (năm 1925).

42. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (năm 1968).

43. Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng loạt khác dưới đáy biển, đáy đại dương và thềm lục địa (năm 1971).

44. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí sinh học và độc tố (năm 1972).

45. Công ước về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao (năm 1973).

46. Công ước về bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân (năm 1979).

47. Công ước cấm hoặc hạn chế sử dụng một số loại vũ khí có thể gây thương vong cao hoặc gây hậu quả bừa bãi (năm 1980).

48. Nghị định thư về trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không, phục vụ hàng không dân dụng quốc tế (năm 1988).

49. Nghị định thư về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của những công trình cố định trên thềm lục địa (năm 1988).

50. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học và tiêu hủy chúng (năm 1993).

51. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (năm 1996).

52. Công ước về việc trừng trị hành vi tài trợ khủng bố (năm 1999).

53. Nghị định thư về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải (năm 2005);

54. Công ước ASEAN về chống khủng bố (năm 2007);

55. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO – TRIPS;

56. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP);

57. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA);

58. Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ - BTA.

II. Văn kiện, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế không phải là điều ước quốc tế

1. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948;

2. Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG);

3. Yêu cầu của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

4. Khuyến nghị của Ủy ban Công ước chống tra tấn (UNCAT)

5. Cơ chế rà soát, kiểm điểm, định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR);

6. Khuyến nghị Công ước ICCPR lần thứ 4 của Việt Nam (năm 2025),

7. Khuyến nghị Công ước Quyền trẻ em lần thứ 5 và lần thứ 6 của Việt Nam (năm 2022),

8. Khuyến nghị của Công ước Chống tra tấn, Công ước Chống tham nhũng;

9. Báo cáo đánh giá của Ủy ban chống tra tấn Liên hợp quốc về việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam năm 2018;

10. Khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn Liên hợp quốc về Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục khác;

11. Khuyến nghị về Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

PHỤ LỤC 4

1. Chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO	CHỦ TRƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG	ĐÁNH GIÁ	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ
Điều 3. Nguyên tắc xử lý 1. Đối với người phạm tội: <i>h) Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự;</i> <i>i) Trường hợp phải xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước, kết quả khắc phục hậu quả là căn cứ để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo.</i> 2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội: <i>d) Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự;</i> <i>đ) Trường hợp phải xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước, kết quả khắc phục hậu quả là căn cứ để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo.</i>	- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong đó chỉ đạo: “...không hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự...” - Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chỉ đạo: “Sửa đổi các quy định về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự. Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo.	Các quy định đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.	

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, và công nghệ mới hoặc thử nghiệm mô hình kinh doanh mới Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, và công nghệ mới hoặc thử nghiệm mô hình kinh doanh mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong những nghị quyết này Đảng ta chỉ rõ <i>khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề mới thực tiễn đặt ra, có chính sách miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan.</i>	Các quy định đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.	
Điều 27a. Tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự 1. Đối với người thực hiện tội phạm quy định Chương XVIII Bộ luật này có thể được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả khi có đủ các điều kiện sau: a) Hành vi gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; b) Không tham nhũng; c) Các dự án đang thực hiện, chưa hoàn thành, chưa khắc phục được hậu quả do nguyên nhân	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68); trong đó, chỉ đạo: “Sửa đổi các quy định về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự. Trường	Các quy định đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, bảo vệ, phát triển đất	

<i>khách quan nhưng vẫn có khả năng, phương án khả thi, điều kiện để khắc phục, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước.</i> 2. Thời gian tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không quá 02 năm. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 01 năm. 3. Thời gian tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 27 Bộ luật này Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây: <i>d) Trường hợp được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người phạm tội trong khi thực hiện các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương, đất nước, đã khắc phục xong hậu quả và mang lại hiệu quả.</i> Điều 59. Miễn hình phạt <i>2. Người phạm các tội được quy định tại Chương XVIII của Bộ luật này gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại thì có thể được miễn hình phạt. Trường hợp không khắc phục được toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại thì Tòa án ra quyết định tiếp tục thi hành án; đồng thời căn cứ tỷ lệ khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại để</i>	hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. Không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đối với các vụ việc thiếu chứng cứ, chứng cứ không rõ ràng phải sớm có kết luận, tránh ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, doanh nhân. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình điều tra, xét xử các vụ án.” Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79); trong đó, xác định “<i>Một trong những bất cập trong phát triển kinh tế Nhà nước đó là: Chính sách pháp luật về kinh tế nhà nước còn chậm đổi mới chưa theo kịp thực tiễn phát triển của nền kinh tế dẫn đến việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực, tài sản của Nhà nước chưa thật sự hiệu quả, còn lãng phí, thất thoát</i>” qua đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: “<i>Cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật – kỷ cương, phù hợp với các cam kết quốc tế</i>”; “<i>Xây dựng cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi</i>”. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 66); trong đó chỉ đạo: “<i>...không hình sự hoá các mối quan</i>	nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.	
---	---	--	--

<i>quyết định giảm mức hình phạt đã tuyên.</i> Điều 65. Ân treo 2. <i>Khi xử phạt tù không quá 05 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án quyết định cho hưởng án treo, mức tiền phải nộp để thay thế hình phạt tù và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 02 năm.</i>	hệ kinh tế, hành chính, dân sự...”; “Ưu tiên đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong các lĩnh vực dân sinh quan trọng khác (an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn trên không gian mạng....)”; “Công tác xây dựng pháp luật cần phải thể chế hoá đầy đủ, kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; rất khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được”.		
Điều 40. Tử hình 1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm <i>một số</i> tội đặc biệt nghiêm trọng <i>quy định tại Bộ luật này</i> thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.	Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 “<i>đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng</i>” Chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tổ tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự liên quan đến áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù”	Các quy định đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong	

		tình hình mới.	
--	--	----------------	--

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN	ĐÁNH GIÁ	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ
Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 3. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.	Bộ luật Dân sự chỉ quy định về người đại diện theo pháp luật của một cá nhân	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 150. Tội mua bán người 1. Người nào <i>mua bán người</i> dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.	<i>Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã quy định khái niệm về mua bán người</i>	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 18 tuổi 1. Người nào <i>mua bán người dưới 18 tuổi</i> thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận	Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng, chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em	Quy định bảo đảm thống nhất	

tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; e) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.	bổ sung cho Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia coi đối tượng người dưới 18 tuổi là đối tượng cần bảo vệ đặc biệt. Luật Phòng, chống mua bán người có quy định về hành vi bị nghiêm cấm là “Thỏa thuận mua bán từ khi còn đang là bào thai”.	nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 159a. Tội xâm phạm dữ liệu cá nhân 1. Người nào thực hiện hành vi thu thập, xử lý, trao đổi, tặng cho, công khai hóa, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm lộ, mất dữ liệu cá nhân của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 291 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng; b) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. c) Xâm phạm dữ liệu cá nhân cơ bản từ 10.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 2.000 người trở lên. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Phạm tội từ 02 lần trở lên; đ) Xâm phạm dữ liệu cá nhân cơ bản từ 15.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 3.000 chủ thể dữ liệu trở lên;	Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định: Điều 7. Hành vi bị nghiêm cấm 1. Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. 3. Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 4. Xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật. 5. Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 6. Mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. 7. Chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân. Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

<i>e) Gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng trở lên;</i> <i>g) Thu lợi bất chính từ 400.000.000 đồng trở lên;</i> <i>h) Làm nạn nhân tạt sạt;</i> <i>i) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;</i> <i>k) Sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người khác để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán, ví điện tử, tài khoản tài sản số hoặc các loại tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, tiền tệ.</i> 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: <i>a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;</i> <i>b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 năm đến 05 năm;</i> <i>c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ 01 năm đến 03 năm.</i>	định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.		
Điều 159b. Tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân 1. Người nào mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại Điều 291 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: <i>a) Thu lợi bất chính từ 40.000.000 đồng đến dưới 100.000.000</i>	Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7) 1. Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy	

<i>đồng;</i> <i>b) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản của từ 10.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm của từ 2.000 người trở lên;</i> <i>2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm:</i> <i>a) Có tổ chức;</i> <i>b) Có tính chất chuyên nghiệp;</i> <i>c) Phạm tội từ 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm;</i> <i>d) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 15.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 3.000 người trở lên;</i> <i>d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;</i> <i>đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;</i> <i>e) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;</i> <i>3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 07 năm:</i> <i>a) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 20.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 4.000 người trở lên;</i> <i>b) Thu lợi bất chính từ 400.000.000 đồng trở lên đến dưới 1.000.000.000 đồng.</i> <i>4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:</i> <i>a) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 25.000 chủ thẻ dữ liệu trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 5.000 chủ thẻ dữ liệu trở lên;</i> <i>b) Thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên.</i>	2. Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. 3. Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 4. Xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật. 5. Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 6. Mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. 7. Chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân. Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.	phạm pháp luật	
---	---	-----------------------	--

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm.			
Điều 197. Tội vi phạm quy định về quảng cáo 1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, thực hiện hành vi thuộc một trong các trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 20.000.000 đồng đến 100.000.000 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: a) Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố; b) Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định pháp luật về quảng cáo, nếu không	Luật Quảng cá quy định các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo (Điều 8) 1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 của Luật này. 2. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng. 3. Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. 4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. 5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

~~2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.~~

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm:

a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;

b) Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;

c) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;

d) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm.

3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng;

c) Pháp nhân thương mại bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm có nội dung quảng cáo; có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

10. Quảng cáo so sánh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về

	cạnh tranh. 14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em. 15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn. 16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.		
Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 1.000.000.000 4.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 20.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 500.000.000 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 12.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 4.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng không thuộc trường hợp quy định về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; b) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận; e) b) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở	Luật Cạnh tranh quy định: <i>Hành vi hạn chế cạnh tranh</i> là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh 1. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường sau đây: a) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

lên thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan thuộc một trong các trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.	theo quy định của pháp luật; b) Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp; c) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh. 2. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.		
Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 60.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 400.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân người khác từ 50.000.000 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 600.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 40.000.000 đồng đến 200.000.000 400.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: d) Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá; e) Cản trở, gây khó khăn cho người khác đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia phiên đấu giá, cản trở hoạt động đấu giá tài sản;	Luật Đấu giá quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm 1. Nghiêm cấm đấu giá viên thực hiện các hành vi sau đây: a) Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình; b) Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi; c) Lập danh sách không về người đăng ký tham gia đấu giá; lập hồ sơ không, hồ sơ giả tham gia hoạt động đấu giá tài sản; thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

	nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá, dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; d) Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật; đ) Vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; đ1) Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá; e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 2. Nghiêm cấm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện các hành vi sau đây: a) Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản; b) Lập danh sách không về người đăng ký tham gia đấu giá; lập hồ sơ không, hồ sơ giả tham gia hoạt động đấu giá tài sản; thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá, dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; c) Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;		
--	---	--	--

	d) Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá; d1) Giả mạo hồ sơ hoặc cố ý cung cấp thông tin làm sai lệch hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; d2) Sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác; đ) Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;		
Điều 220. Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công mà thực hiện một trong những hành vi sau đây nếu trị giá vốn đầu tư công từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 600.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;	Luật Đầu tư công quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công (Điều 17) 1. Quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, trừ dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 19 của Luật này; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 2. Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; quyết định đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án không đúng thẩm quyền, không đúng với các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

b) Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; quyết định đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án không đúng thẩm quyền, không đúng với các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công, vượt mức vốn đầu tư công của ngân sách cấp trên, vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

c) Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt quyết định đầu tư; thực hiện dự án khi chưa được giao kế hoạch đầu tư công gây nợ đọng xây dựng cơ bản;

đ) Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án;

e) Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án;

g) Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án.

h) Thực hiện một trong những hành vi quy định tại khoản này mà giá trị vốn đầu tư công dưới 500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

mức vốn đầu tư công trong chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

4. Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước, tài nguyên của quốc gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và của cộng đồng.

5. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt quyết định đầu tư; thực hiện dự án khi chưa được giao kế hoạch đầu tư công gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

7. Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

8. Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án.

9. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi,

	đánh giá, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, dự án. 10. Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án. 11. Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.		
Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, mà trị giá gói thầu từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 600.000.000 đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: <i>h) Tiết lộ trái pháp luật những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;</i>	Luật Đấu thầu quy định các hành vi cấm trong hoạt động đấu thầu (Điều 16): 7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 1. Người nào <i>lấn đất</i>, chiếm đất, <i>hủy hoại đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất hoặc</i> chuyển quyền sử dụng đất <i>trái với các quy định của pháp luật về đất đai</i>, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 100.000.000 đồng đến 500.000.000 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.	Điều 20 Luật Đất đai, có đến 18 nội dung quản lý nhà nước về đất đai, bên cạnh các nội dung về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất còn có các nội dung khác như giải quyết tranh chấp, khiếu nại; cung cấp dịch vụ công về đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài chính về đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 236. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại 1. Người nào có thẩm quyền trách nhiệm mà cho phép chôn, lấp,	Luật Bảo vệ môi trường quy định về xử lý chất thải nguy hại (Điều 84)	Quy định	

đồ, thải trái quy định của pháp luật hoặc xử lý chất thải bằng công nghệ không phù hợp hoặc xử lý không phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 03 năm.	1. Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; khuyến khích việc đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại quy mô cấp vùng; khuyến khích đồng xử lý chất thải nguy hại. 3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a) Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại; b) Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng; d) Có giấy phép môi trường; đ) Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp; g) Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội	bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
--	---	---	--

	dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động; h) Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải.		
Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây <i>Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; Gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển.</i>	Luật Thủy sản quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản (Điều 7) 1. Hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản. 2. Cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản. 3. Lấn, chiếm, gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển. 4. Khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển. 5. Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

	6. Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (sau đây gọi là khai thác thủy sản bất hợp pháp); mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại. 7. Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. 8. Sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác; thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. 9. Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng. 10. Đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại. 11. Sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; sử dụng giống thủy sản nằm ngoài Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 12. Phá hủy, tháo dỡ gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu		
--	--	--	--

	tránh trú bão cho tàu cá; xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 13. Lợi dụng việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; cung cấp, khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật.		
Điều 242a. Tội khai thác thủy sản trái phép 1. Người nào khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 188, 189, 198, 242, 244, 287, 341, 347, 348 và 349 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc trường hợp thủy sản thu được trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 2.000.000.000	Luật Thủy sản quy định về Khai thác thủy sản bất hợp pháp (Điều 60): 1. Hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm: a) Khai thác thủy sản không có giấy phép; b) Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; c) Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; d) Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác; đ) Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép; e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

đồng; <i>b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;</i> <i>c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm.</i>	phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; g) Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; h) Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng; i) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định; k) Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; l) Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp; m) Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định; n) Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực; o) Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không	
--	--	--

	thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực		
Điều 260, 263, 264, 267, 270, 271, 272, 275, 276 bỏ quy định “trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”	Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: tại khoản 2 Điều 9 quy định hành vi bị nghiêm cấm là “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 290. Tội sử dụng <i>công nghệ thông tin</i>, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản <i>Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc phương tiện công nghệ khác để giả mạo giọng nói, hình ảnh, sinh trắc học, thông tin xác thực của các tổ chức, cá nhân.</i>	Luật Trí tuệ nhân tạo quy định “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, <i>nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân</i> 1. Người nào <i>không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu</i> đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo	Khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu”.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.			
Điều 345. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, gây hư hại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh	Luật Di sản văn hóa quy định “Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc cảnh quan thiên nhiên, địa điểm có sự kết hợp với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ”.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	
Điều 392. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân 1. Quân nhân tại ngũ, công nhân, công chức , viên chức quốc phòng. 2. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; 3. Dân quân tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu. 4. Công dân được điều động , trưng tập hoặc hợp đồng vào phục vụ trong quân đội. 5. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; học viên đào tạo sỹ quan dự bị tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội; người đang đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.	Điều 272 Bộ luật Tố tụng hình sự khi quy định thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự các cấp thì ngoài các đối tượng nêu trên, còn liệt kê các đối tượng khác bao gồm: “công chức quốc phòng”, “quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, “công dân được điều động hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân”.	Quy định bảo đảm thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật	

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN	ĐÁNH GIÁ	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ
Điều 17a. Tổ chức tội phạm	Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ	Các quy định	

Tổ chức tội phạm là một hình thức đồng phạm, có cơ cấu từ 03 người trở lên, có sự cấu kết chặt chẽ, có sự phân công vai trò giữa các thành viên nhằm mục đích thực hiện tội phạm trong thời gian nhất định. Điều 318a. Tội thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm 1. Người nào thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy hoặc điều hành tổ chức tội phạm; b) Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, cưỡng ép người khác tham gia tổ chức tội phạm; c) Sử dụng người chưa thành niên tham gia tổ chức tội phạm; d) Thành lập tổ chức tội phạm có từ 10 người đến dưới 50; đ) Có tính chất xuyên quốc gia; e) Với mục đích cho thuê, mượn, hoặc môi giới người để thực hiện hành vi phạm tội; g) Sử dụng vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện điện tử, không gian mạng hoặc thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thành lập, duy trì, điều hành hoặc che giấu hoạt động của tổ chức tội phạm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000	chức xuyên quốc gia năm 2000 quy định về hình sự hóa như sau: Điều 5. Hình sự hoá việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức “Mỗi quốc gia thành viên sẽ ban hành pháp luật và các biện pháp cần thiết khác để coi các hành vi sau là tội phạm khi những hành vi này được thực hiện một cách cố ý: (a) Một hoặc cả hai hành vi dưới đây mà không phải là những hành vi thực hiện hoặc hoàn thành hoạt động tội phạm: (1) Thoả thuận với một hoặc nhiều người khác để thực hiện một tội phạm nghiêm trọng nhằm mục đích liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc đạt được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác, và liên quan đến một hành vi do một thành viên thực hiện để thực hiện thoả thuận hoặc liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức, nếu pháp luật trong nước quy định như vậy; (2) Hành vi của một người nhận thức được hoặc mục đích và hành vi phạm tội nói chung của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc ý định phạm tội của nhóm đó nhưng vẫn đóng vai trò tích cực trong: Những hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm có tổ chức đó; Những hoạt động khác của nhóm tội phạm có tổ chức đó với nhận thức rằng việc tham gia của họ sẽ đóng góp vào việc đạt được mục đích phạm tội nói trên; (b) Việc tổ chức, chỉ đạo, hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện hoặc xúi giục việc thực hiện tội phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức.	của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
---	---	--	--

<i>hoặc phạt tù từ 05 năm đến 07 năm:</i> <i>a) Thành lập tổ chức tội phạm có từ 50 người trở lên;</i> <i>b) Tổ chức tội phạm đã thực hiện một hoặc nhiều tội phạm.</i>			
Điều 40. Tử hình 1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm <i>một số</i> tội đặc biệt nghiêm trọng <i>quy định tại Bộ luật này</i> thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, <i>các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.</i>	Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Điều 6 quy định “Ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được xoá bỏ thì chỉ được phép áp dụng án tử hình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất, căn cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện và không được trái với những quy định của Công ước này và của Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng”.	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 150. Tội mua bán người 1. Người nào <i>mua bán người</i> dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực	Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng, chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bổ sung cho Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, theo đó, Nghị định thư này quy định 05 nhóm hành vi mua bán người bao gồm: tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, tiếp nhận, chuyển gia.	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị	

hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.		của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 <i>18</i> tuổi 1. Người nào <i>mua bán người dưới 18 tuổi</i> thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.	Khái niệm mua bán người dưới 18 tuổi đã được nêu trong Luật Phòng, chống mua bán người, phù hợp với Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng, chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bổ sung cho Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 159a. Tội xâm phạm dữ liệu cá nhân 1. Người nào thực hiện hành vi thu thập, xử lý, trao đổi, tặng cho, công khai hóa, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm lộ, mất dữ liệu cá nhân của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 291 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;	Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Khoản 1 Điều 18 Công ước quy định: “Mỗi Quốc gia Thành viên áp dụng các biện pháp cần thiết để quy định trách nhiệm pháp lý của pháp nhân, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật của mình, về việc tham gia thực hiện các tội phạm được quy định theo Công ước này”. Khoản 2 Điều 2 Bộ luật Hình sự quy định: “Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.” Theo đó, pháp nhân	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức	

b) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. c) xâm phạm dữ liệu cá nhân cơ bản từ 10.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 2.000 người trở lên. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Phạm tội từ 02 lần trở lên; đ) xâm phạm dữ liệu cá nhân cơ bản từ 15.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 3.000 chủ thể dữ liệu trở lên; e) Gây thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng trở lên; g) Thu lợi bất chính từ 400.000.000 đồng trở lên; h) Làm nạn nhân tạt sạt; i) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; k) Sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người khác để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán, ví điện tử, tài khoản tài sản số hoặc các loại tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, tiền tệ. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều	thương mại chỉ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trong phạm vi các tội danh đã được quy định tại Điều 76 và phải đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông (quy định tại mục 2 Chương XXI Phần thứ hai Bộ luật Hình sự) và một số tội phạm khác được quy định trong Bộ luật Hình sự tương ứng với một số tội danh quy định tại Chương II (Hình sự hóa) Công ước không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự.	quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
--	--	--------------------------------------	--

<i>này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;</i> <i>b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 năm đến 05 năm;</i> <i>c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ 01 năm đến 03 năm.</i>			
Điều 159b. Tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân 1. Người nào mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại Điều 291 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Thu lợi bất chính từ 40.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; b) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản của từ 10.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm của từ 2.000 người trở lên; 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội từ 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm; d) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 15.000 người trở	Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Khoản 1 Điều 18 Công ước quy định: “Mỗi Quốc gia Thành viên áp dụng các biện pháp cần thiết để quy định trách nhiệm pháp lý của pháp nhân, phù hợp với các nguyên tắc pháp luật của mình, về việc tham gia thực hiện các tội phạm được quy định theo Công ước này”. Khoản 2 Điều 2 Bộ luật Hình sự quy định: “<i>Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.</i>” Theo đó, pháp nhân thương mại chỉ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trong phạm vi các tội danh đã được quy định tại Điều 76 và phải đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông (quy định tại mục 2 Chương XXI Phần thứ hai Bộ luật Hình sự) và một số tội phạm khác được quy định trong Bộ luật	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	

<i>lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 3.000 người trở lên;</i> <i>d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;</i> <i>đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;</i> <i>e) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;</i> <i>3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 07 năm:</i> <i>a) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 20.000 người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 4.000 người trở lên;</i> <i>b) Thu lợi bất chính từ 400.000.000 đồng trở lên đến dưới 1.000.000.000 đồng.</i> <i>4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:</i> <i>a) Mua, bán dữ liệu cá nhân cơ bản từ 25.000 chủ thẻ dữ liệu trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ 5.000 chủ thẻ dữ liệu trở lên;</i> <i>b) Thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên.</i> <i>5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.</i> <i>6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:</i> <i>a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;</i> <i>b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến</i>	Hình sự tương ứng với một số tội danh quy định tại Chương II (Hình sự hóa) Công ước không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự.		
---	---	--	--

3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm.			
Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, mà trị giá gói thầu từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 600.000.000 đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Tiết lộ trái pháp luật những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 100.000.000 đồng đến 300.000.000 600.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; tín hiệu	Điều 61 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO - TRIPS và Điều 14 Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ - BTA và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi “cố ý sao chép lậu quyền tác giả và quyền liên quan và giả mạo nhãn hiệu ở quy mô thương mại”. Hiệp định CPTPP (Điều 18.77.1) có bổ sung quy định đối với việc cố ý sao chép lậu quyền tác giả hoặc quyền liên quan, “quy mô thương mại” ít nhất bao gồm: (1) các hành vi thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; và (2) các hành vi (đáng kể), không phải thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính, nhưng có gây tổn hại một cách đáng kể tới lợi ích của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan liên quan đến thị trường. Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP): Quy định tại khoản 4 Điều 11.74	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	

<i>cáp mang chương trình được mã hóa, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;</i> b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình, <i>bao gồm cả bản sao dưới hình thức điện tử.</i> <i>c) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng nhằm mục đích thương mại với quy mô lớn;</i> <i>d) Phát sóng, truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình đến công chúng dưới bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, bao gồm môi trường mạng.</i>	về việc mỗi Bên phải ban hành hoặc duy trì biện pháp hình sự thích hợp xử lý việc sao chép trái phép các tác phẩm điện ảnh ở quy mô thương mại tại các buổi chiếu phim trong rạp, mà gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chủ thể quyền đối với tác phẩm đó trên thị trường. Quy định tại Điều 11.75 về việc mỗi Bên khẳng định các thủ tục thực thi bao gồm chế tài hình sự phải được áp dụng với cùng phạm vi như đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.		
Điều 242a. Tội khai thác thủy sản trái phép 1. Người nào khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 188, 189, 198, 242, 244, 287, 341, 347, 348 và 349 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc trường hợp thủy sản thu được trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.	Khuyến nghị IUU của Ủy ban Châu Âu EC yêu cầu Việt Nam để tháo gỡ thẻ vàng, trong đó bổ sung quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Ủy ban Châu Âu.	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm.			
Điều 299. Tội khủng bố 1. Người nào xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng hoặc nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm: Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, cung cấp vũ khí, chất liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các công cụ và phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 điều này.	Công ước về việc trừng trị hành vi tài trợ khủng bố quy định hành vi tài trợ khủng bố cần được mở rộng đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cố ý cung cấp tiền, tài sản bằng bất kỳ phương thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp với mục đích bất hợp pháp để sử dụng hoặc biết rằng sẽ được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần (a) để thực hiện một hoặc nhiều hành vi khủng bố hoặc (b) bởi một tổ chức khủng bố hoặc cá nhân khủng bố...	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 300. Tội tài trợ khủng bố 1. Người nào huy động, hỗ trợ, cung cấp tiền, tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức,	Khuyến nghị số 5 của FATF về tội tài trợ khủng bố (TTKB) quy định pháp luật hình sự liên	Các quy định của dự thảo	

cá nhân khủng bố trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam; huy động, hỗ trợ tiền, tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào cho việc đi lại của cá nhân đến một quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú hoặc quốc tịch của họ hoặc chuẩn bị, tham gia vào các hành động khủng bố hoặc cung cấp, tiếp nhận, đào tạo khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.	quan đến Tội tài trợ khủng bố vẫn còn một số thiếu hụt nhỏ gồm: quy định về tội tài trợ khủng bố trong BLHS không rõ ràng về việc liệu phạm vi của tội tài trợ khủng bố có bao hàm tất cả các hành vi cấu thành tội phạm trong các Điều ước được liệt kê trong phụ lục của Công ước về chống tài trợ khủng bố hay không; Thiếu hụt trong việc hình sự hóa các hành động tài trợ cho hoạt động khủng bố; Hành vi tài trợ cho việc đi lại của các đối tượng khủng bố nước ngoài không bị hình sự hóa; thiếu các biện pháp trừng phạt liên quan đối với thể nhân hoặc pháp nhân; Các hình phạt đối với pháp nhân doanh nghiệp không tương xứng và không có tính răn đe; Các tội chuẩn bị và cố gắng phạm tội không áp dụng cho việc tài trợ cho các hành vi tài trợ khủng bố.	đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 300a. Tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 1. Người nào phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Có tính chất chuyên nghiệp. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản	Khuyến nghị số của FATF về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam	

Điều 300b. Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 1. Người nào tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Tổ chức, cá nhân là đối tượng bị chỉ định; b) Tổ chức do đối tượng bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát; c) Tổ chức, cá nhân hành động thay mặt hoặc theo chỉ đạo của đối tượng bị chỉ định. 2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.	Khuyến nghị số 7 của FATF về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo báo cáo đánh giá của APG, thiếu sót lớn liên quan đến việc thực hiện các hình phạt tài chính mục tiêu một cách không chậm trễ, trong đó bao gồm thiếu sót về các biện pháp xử phạt (dân sự, hành chính hoặc hình sự) để đảm bảo hiệu quả thực thi nghĩa vụ phong tỏa hoặc cấm cung cấp tiền. Hiện tại, BLHS chưa có quy định về hình sự hóa đối với Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	tham gia. Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Các điều tại Chương XXIII, bổ sung khoản “Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm	Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng: Điều 21 quy định Hối lộ trong khu vực tư: Mỗi Quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp lập	Các quy định của dự thảo	

<i>đoạt tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này”</i>	pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định những hành vi sau là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý trong hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại: (a) Hành vi hứa hẹn, chào mời hay cho một lợi ích không chính đáng, trực tiếp hay gián tiếp cho người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của chính người đó hay của người hoặc tổ chức khác, để người đó vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hoặc không làm một việc gì; (b) Hành vi đòi hoặc nhận trực tiếp hay gián tiếp lợi ích không chính đáng bởi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của bản thân người đó hay của người khác để vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hay không làm một việc gì. Điều 22. Biện thủ tài sản trong khu vực tư quy định “Mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định là tội phạm đối với hành vi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư biển thủ tài sản, quỹ tư hoặc chứng khoán hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà người này được giao quản lý do vị trí của mình, nếu hành vi biển thủ đó được thực hiện một cách cố ý trong quá trình hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại”.	đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
Điều 324. Tội rửa tiền 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc	Khuyến nghị số 3 (Tội rửa tiền) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF: Điều 324 BLHS đã hình sự hóa tội rửa tiền, nhưng chưa bao quát đầy đủ các hình thức chuyển nhượng và chuyển đổi tài sản; một số thiếu hụt liên quan đến các khía cạnh về phạm vi tội	Các quy định của dự thảo đảm bảo tương thích	

<i>cho, tặng, chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển giao, gửi hoặc giao nhận, vận chuyển, chuyển tải, thay đổi</i> tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.	phạm nguồn của tội rửa tiền; không rõ ràng rằng tội danh rửa tiền có mở rộng đến cả tài sản thể hiện gián tiếp cho số tiền do phạm tội mà có hay không; Các mức phạt tiền hiện hành là không tương xứng hoặc không có tính răn đe; Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân không áp dụng đối với số tiền thu được của một số tội danh, chưa quy định trách nhiệm pháp nhân đối với tất cả các hình thức pháp nhân.	với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia.	
---	--	--	--